

مطالعہ پاکستان

لہرت مضامین

1. پاکستان کے نظریے کا تعارف:

- نظریے کی تعریف اور اہمیت۔
- پاکستان کے قیام کا تاریخی پس منظر (1857 سے 1947 تک برطانوی ہندوستان کے سماجی، سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات پر زور کے ساتھ)۔
- پاکستان کی آزادی کی تحریک میں بنیادیں پاکستان کی خدمات، جن میں علامہ محمد اقبال، محمد علی جناح، وغیرہ شامل ہیں۔
- برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک میں خواتین اور طلبہ کی خدمات۔

2. دو قومی نظریہ:

- دو قومی نظریے کا ارتقاء (اردو-ہندی تنازع، بنگال کی تقسیم، شملہ وفد 1906، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930، کانگریس کی وزارتیں 1937، قرارداد لاہور 1940)۔

3. پاکستان کے آئین کا تعارف:

- آئین کی تعریف اور اہمیت۔
- پاکستان کے آئین کی تشکیل میں نظریاتی عوامل (قرارداد مقاصد 1949)۔

4. آئین اور ریاستی ڈھانچہ:

- حکومت کا ڈھانچہ (انتظامیہ، مقننہ، اور عدلیہ)۔
- وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم۔
- 18 ویں ترمیم اور وفاقیات پر اس کے اثرات۔

5. بنیادی حقوق، اصولی حکمرانی اور ذمہ داریاں:

- آئین پاکستان 1973 کے تحت شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق کا جائزہ (آرٹیکلز 8-28)۔
- اصولی حکمرانی کا جائزہ (آرٹیکلز 29-40)۔
- پاکستانی شہریوں کی ذمہ داریاں (آرٹیکل 5)۔

مطالعہ پاکستان

6. آئینی ترامیم:

- آئین میں ترمیم کا طریقہ کار۔
- نمایاں آئینی ترامیم اور ان کے اثرات۔

باب: 1

پاکستان کے نظریے کا تعارف

نظریے کی تعریف اور اہمیت: نظریہ کسی بھی قوم کی فکری بنیاد ہوتا ہے جو اس کے مقاصد، طرز حیات، اور قومی تشخص کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر قوم کے لیے اس کا نظریہ نہ صرف اس کے وجود کا جواز فراہم کرتا ہے بلکہ اس کی سمت متعین کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نظریہ بنیادی طور پر ایک ایسا فکری نظام ہوتا ہے جو کسی بھی تحریک یا ملک کے قیام کے پس پردہ کار فرما ہوتا ہے۔ پاکستان کا نظریہ دراصل اسلام کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا تصور تھا، جو برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خود مختار اور آزاد ماحول فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ نظریہ پاکستان کی جڑیں برصغیر میں اسلام کے ارتقاء، مسلمانوں کی جداگانہ شناخت، اور ان کے سیاسی، سماجی، اور اقتصادی حقوق کے تحفظ میں پیوستہ تھیں۔

برصغیر میں ہندو اکثریت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور انگریزوں کی غلامی کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی تہذیب، ثقافت، اور مذہبی تشخص کو محفوظ بنانے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نظریے کی اہمیت اس حقیقت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد، ثقافتی روایات، اور اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کا قیام بھی ایسے نظریے کی عملی شکل تھا جو مسلمانوں کو ان کے مذہبی، ثقافتی، اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ نظریہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا اور آج بھی پاکستان کی نظریاتی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔

برصغیر میں 1857ء سے 1947ء تک کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی ماحول: 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے مسلمانوں پر سختیاں بڑھا دیں۔ انہیں تعلیم، سیاست اور معاشی ترقی کے میدان میں پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے انہیں سرکاری ملازمتوں سے دور رکھا اور ہندوؤں کو زیادہ مواقع فراہم کیے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، جس کی قیادت سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، اور دیگر رہنماؤں نے کی۔

سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ملی گزشتہ تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیمی اور سماجی فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جدید علوم سے آراستہ ہو کر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اس دوران ہندو اکثریت کے تسلط

مطالعہ پاکستان

اور ان کے متعصبانہ رویے نے مسلمانوں کو اس سوچ کی طرف مائل کیا کہ وہ ایک علیحدہ مملکت کے بغیر اپنی مذہبی، ثقافتی، اور سیاسی شناخت برقرار نہیں رکھ سکتے۔

1920 کی دہائی میں کانگریس کے متعصبانہ رویے اور ہندو مہاسباجی سرگرمیوں نے بھی مسلمانوں میں احساس بیکانگی پیدا کیا۔ تحریک خلافت، تحریک پاکستان، اور مسلم لیگ کی جدوجہد اسی پس منظر میں اہمیت اختیار کر گئیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور 1940 کی قرارداد لاہور کے بعد مسلمانوں کا الگ ملک حاصل کرنے کا خواب حقیقت کے قریب تر ہونے لگا۔ بالآخر، 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، جو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی کامیابی تھی۔

بانیان پاکستان کی تحریک آزادی میں خدمات پاکستان کی آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور علامہ اقبال کے فکری خیالات نے مرکزی کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جو بعد میں تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ انہوں نے واضح کیا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں جن کا مذہب، ثقافت، اور طرز حیات ہندوؤں سے مختلف ہے، لہذا انہیں ایک علیحدہ ریاست دی جانی چاہیے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی بصیرت، غیر متزلزل عزم، اور اصولی سیاست کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی اور برطانوی حکومت اور کانگریس کی مخالفت کے باوجود مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے متحرک رکھا۔ ان کی قیادت میں مسلم لیگ ایک مضبوط سیاسی قوت بن کر ابھری، جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کو 1947 میں ایک آزاد ملک پاکستان نصیب ہوا۔

آزادی کی جدوجہد میں خواتین اور طلبہ کا کردار پاکستان کی آزادی میں خواتین اور طلبہ نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ بیگم رتنلیاقت علی خان، فاطمہ جناح، اور بیگم شائستہ اکرام اللہ جیسی خواتین نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف سیاسی جلسوں میں شرکت کی بلکہ خواتین کو بیدار کرنے اور تحریک میں شامل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔

اسی طرح طلبہ تنظیموں نے جلسے، جلوس، اور تحریری و تقریری مہمات کے ذریعے مسلمانوں میں سیاسی شعور اجاگر کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج لاہور، اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ نے تحریک پاکستان میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ طلبہ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں عملی کردار ادا کیا، جلسے جلوس نکالے، قرارداد لاہور کو عوام میں اجاگر کیا، اور پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جانیں تک فحاش اور کیں۔

پاکستان کا قیام دراصل ایک نظریے کی جیت تھی جو مسلمانوں کی تہذیبی، ثقافتی، اور دینی شناخت کے تحفظ کی علامت بن کر ابھرا۔ تحریک پاکستان میں ہر طبقے نے اپنی بساط کے مطابق کردار ادا کیا، لیکن خواتین اور نوجوانوں کی خدمات ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔

مطالعہ پاکستان

پاکستان کے نظریے کا تعارف

نظریے کی تعریف اور اہمیت نظریہ کسی بھی قوم کی فکری بنیاد ہوتا ہے جو اس کے مقاصد، طرز حیات، اور قومی تشخص کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر قوم کے لیے اس کا نظریہ نہ صرف اس کے وجود کا جواز فراہم کرتا ہے بلکہ اس کی سمت متعین کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نظریہ بنیادی طور پر ایک ایسا فکری نظام ہوتا ہے جو کسی بھی تحریک یا ملک کے قیام کے پس پردہ کار فرما ہوتا ہے۔ پاکستان کا نظریہ دراصل اسلام کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا تصور تھا، جو برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خود مختار اور آزاد ماحول فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ نظریہ پاکستان کی جڑیں برصغیر میں اسلام کے ارتقاء، مسلمانوں کی جد اگانہ شناخت، اور ان کے سیاسی، سماجی، اور اقتصادی حقوق کے تحفظ میں پیوست تھیں۔

برصغیر میں ہندو اکثریت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور انگریزوں کی غلامی کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی تہذیب، ثقافت، اور مذہبی تشخص کو محفوظ بنانے کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نظریے کی اہمیت اس حقیقت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد، ثقافتی روایات، اور اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کا قیام بھی ایک ایسے نظریے کی عملی شکل تھا جو مسلمانوں کو ان کے مذہبی، ثقافتی، اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ نظریہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا اور آج بھی پاکستان کی نظریاتی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔

باب نمبر 2

دو قومی نظریہ

دو قومی نظریے کی ارتقاء

دو قومی نظریہ وہ بنیادی نظریہ تھا جس پر تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اس نظریے کے مطابق برصغیر میں دو بڑی اقوام، ہندو اور مسلمان، آباد تھیں، جن کی مذہبی، ثقافتی، اور سماجی اقدار ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھیں۔ یہ نظریہ وقت کے ساتھ مختلف واقعات اور تحریکوں کے ذریعے پروان چڑھا۔

اردو-ہندی تلام (1867)

دو قومی نظریے کی بنیاد 1867 میں اردو-ہندی تنازعے کے دوران پڑی، جب ہندوؤں نے دیوناگری رسم الخط میں ہندی کو سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں نے اردو کی حمایت کی کیونکہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس تنازعے نے واضح کر دیا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے ثقافتی اور لسانی مفادات بھی مختلف ہیں۔

مطالعہ پاکستان

بنگلہ کی تقسیم (1905)

1905 میں برطانوی حکومت نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، جس سے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت ملی اور وہ ایک علیحدہ سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ ہندو اکثریت نے اس تقسیم کی مخالفت کی اور اسے ختم کروانے کے لیے شدید احتجاج کیا، جس سے مسلمانوں میں احساس پیدا ہوا کہ ہندو اکثریت ہمیشہ ان کے سیاسی حقوق کی مخالفت کرے گی۔ 1911 میں انگریزوں نے ہندوؤں کے دباؤ میں آکر بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے اندر علیحدہ قوم ہونے کا شعور مزید پختہ ہوا۔

حلمہ وفد (1906)

1906 میں مسلمانوں کے ایک وفد نے وائسرائے ہند سے ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر ایک علیحدہ قوم تسلیم کیا جائے اور انہیں جداگانہ انتخاب (Separate Electorate) کا حق دیا جائے۔ وائسرائے نے ان مطالبات کو تسلیم کر لیا، جس سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر علیحدہ قوم ہونے کا احساس ہوا۔ اسی سال آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والی جماعت بنی۔

علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد (1930)

1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پہلی بار برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ان کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے مذہبی، ثقافتی، اور سماجی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان کے اس خطاب کو دو قومی نظریے کی عملی صورت مسمیٰ میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔

کانگریس کی دہلائی (1937)

1937 میں کانگریس کو مختلف صوبوں میں حکومت بنانے کا موقع ملا، لیکن ان کی حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا۔ اردو زبان پر پابندی، ہندو ماترم جیسے ہندو نغے کو لازمی قرار دینا، اور مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے دور رکھنا ایسے اقدامات تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کو مزید تقویت دی۔ مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر انہیں ایک الگ ریاست نہ ملی تو ہندو ان کے مذہبی، ثقافتی، اور سیاسی حقوق کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کریں گے۔

قرارداد لاہور (1940)

مطالعہ پاکستان

23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا جانے لگا۔ اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دی جائے، جہاں وہ اپنی مذہبی، ثقافتی، اور سیاسی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ یہ دہلہ تھا جب دو قومی نظریہ عملی تحریک میں تبدیل ہو گیا، اور سات سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آ گیا۔

دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد تھا اور آج بھی پاکستان کی نظریاتی شناخت اور بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔

پاکستان کے آئین کا تعارف

آئین کی تعریف اور اہمیت

آئین کسی بھی ملک کا بنیادی قانونی ڈھانچہ ہوتا ہے جو ریاست کے اصول، طرز حکومت، اور شہریوں کے حقوق و فرائض کو متعین کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان تعلق کو منظم کرتا ہے اور ریاستی اداروں کے اختیارات اور حدود کا تعین کرتا ہے۔ آئین کسی بھی ملک کے سیاسی، سماجی اور قانونی نظام کو تشکیل دیتا ہے اور اس کی مدد سے حکومت چلائی جاتی ہے۔

پاکستان کا آئین اس کی اسلامی اور جمہوری شناخت کا مظہر ہے، جو ملک کی نظریاتی بنیادوں پر استوار ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کا متفقہ آئین ہے جو ملک کی اسلامی اور جمہوری روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ آئین کی موجودگی کسی بھی ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے ناگزیر ہوتی ہے کیونکہ یہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے اور حکومتی اختیارات کی وضاحت کرتا ہے۔

پاکستان کے آئین کی تشکیل میں نظریاتی ماحول (قرارداد مقاصد 1949)

پاکستان کے آئین کی تشکیل میں اسلامی نظریات نے بنیادی کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد صرف ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں مسلمان اپنے مذہبی، ثقافتی اور سماجی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی نظریے کی عکاسی 12 مارچ 1949 کو منظور ہونے والی قرارداد مقاصد میں کی گئی، جو پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی پچھلی اور سب سے اہم بنیاد بنی۔

قرارداد مقاصد کے اہم نکات:

- **اللہ تعالیٰ کی حاکمیت**: اس قرارداد میں واضح کیا گیا کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔
- **اسلامی اصولوں کی پاسداری**: ریاست کا نظام ایسے چلایا جائے گا کہ مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کا موقع ملے۔

مطالعہ پاکستان

○ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ دوسرے شہریوں کے حقوق کا احترام کرے اور ایک پر امن اور ہم آہنگ معاشرے کے قیام میں کردار ادا کرے۔

آئینی ترامیم

آئین کسی بھی ملک کا بنیادی قانونی ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ملکی حالات، سیاسی تقاضوں، اور عوامی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں ترامیم کا طریقہ کار مخصوص قانونی ضوابط کے تحت طے کیا گیا ہے، اور کئی نمایاں ترامیم کی گئی ہیں جو ملک کے سیاسی اور آئینی نظام پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔

آئین میں ترمیم کا طریقہ کار

آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 239 کے مطابق، آئینی ترمیم کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس کے ذریعے کسی بھی دفعہ میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ یہ طریقہ کار درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے:

1. ترمیمی بل کی پیشکش:

- آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی یا سینیٹ میں کسی بھی رکن کی جانب سے پیش کیا جاسکتا ہے۔
- یہ بل کسی بھی حکومتی یا اپوزیشن جماعت کی جانب سے لایا جاسکتا ہے۔

2. پارلیمنٹ میں منظوری:

- بل کو دونوں ایوانوں (قومی اسمبلی اور سینیٹ) میں دو تہائی اکثریت سے منظور کرنا ضروری ہوتا ہے۔
- اگر کسی ایک ایوان میں یہ بل منظور نہ ہو تو ترمیم مسترد ہو جاتی ہے۔

3. صدر کی منظوری:

- پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد بل صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے، جو باضابطہ طور پر اس پر دستخط کرتے ہیں۔
- صدر دستخط کرنے سے انکار نہیں کر سکتے، اور بل آئینی ترمیم بن جاتا ہے۔

4. نفاذ:

- آئینی ترمیم کو گزٹ آف پاکستان میں شائع کرنے کے بعد اسے عملی طور پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔

یہ طریقہ کار آئین کو تبدیل کرنے کا ایک قانونی اور جمہوری طریقہ فراہم کرتا ہے، تاکہ ملک میں آئینی استحکام برقرار رہے۔

نمایاں آئینی ترامیم اور ان کے اثرات

مطالعہ پاکستان

- بعض مسائل بھی پیدا ہوئے، جیسے کہ بعض صوبے نے اختیارات کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھے، اور مالیاتی تقسیم پر اب بھی بحث جاری ہے۔

بنیادی حقوق، اصولی حکمرانی اور ذمہ داریاں

آئین پاکستان 1973 کے تحت شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق (آرٹیکل 8-28)

1973 کے آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو ان کی آزادی، مساوات اور انسانی وقار کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ حقوق کسی بھی جمہوری اور فلاحی ریاست کے اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔

1. دعوہ کی اور آزادی کا حق (آرٹیکل 9):

- ہر شہری کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل ہے، اور کسی بھی فرد کو غیر قانونی طور پر قید نہیں کیا جاسکتا۔

2. مساوات کا حق (آرٹیکل 25):

- تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور ریاست کسی بھی شہری کے ساتھ مذہب، نسل، ذات یا جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کر سکتی۔

3. آزادی اظہار (آرٹیکل 19):

- ہر شہری کو آزادی رائے حاصل ہے، تاہم یہ آزادی ملکی سالمیت، امن عامہ اور اخلاقی حدود کے تابع ہوگی۔

4. مذہبی آزادی (آرٹیکل 20):

- ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اپنی عبادات ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔

5. تعلیم کا حق (آرٹیکل 25-A):

- ہر بچہ مفت اور لازمی تعلیم کا حق رکھتا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ 16 سال کی عمر تک تعلیم فراہم کرے۔

6. ملازمتوں میں مساوی مواقع (آرٹیکل 27):

- کسی بھی شہری کو سرکاری ملازمتوں میں کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔

7. اتصال کے خلاف حملہ (آرٹیکل 11):

- غلامی، جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ کی ممانعت کی گئی ہے۔

یہ حقوق کسی بھی جمہوری ریاست میں شہریوں کے تحفظ اور ترقی کے ضامن ہوتے ہیں اور حکومت ان کے نفاذ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

مطالعہ پاکستان

اصول عکرائی (آرٹیکل 29-40)

پاکستان کے آئین میں کچھ ایسے اصول بھی شامل کیے گئے ہیں جو ریاست کے طرز عکرائی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان اصولوں کو "اصول عکرائی" کہا جاتا ہے اور یہ ریاست کو اس کے فرائض کی ادائیگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔

1. اسلامی طرز عکرائی کو فروغ دینا (آرٹیکل 31):

○ ریاست اسلامی اقدار کو فروغ دینے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین بنانے کی کوشش کرے گی۔

2. معاشرتی انصاف اور مساوات (آرٹیکل 38):

○ ریاست عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے گی اور استحصالی نظام کا خاتمہ کرے گی۔

3. تعلیم اور صحت (آرٹیکل 37-38):

○ ریاست تعلیم، صحت اور دیگر سماجی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔

4. خارجہ پالیسی (آرٹیکل 40):

○ پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام، عالمی امن اور خود مختاری کے اصولوں پر مبنی ہوگی۔

5. اقلیتوں کے حقوق (آرٹیکل 36):

○ اقلیتوں کو مساوی حقوق دیے جائیں گے اور ان کے مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔

یہ اصول حکومت کے لیے رہنما خطوط فراہم کرتے ہیں اور ریاستی پالیسیاں انہی اصولوں کے تحت بنائی جاتی ہیں۔

پاکستانی شہریوں کی ذمہ داریاں (آرٹیکل 5)

آئین کے آرٹیکل 5 کے مطابق، ہر پاکستانی شہری پر کچھ بنیادی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کا مقصد ریاستی استحکام اور قومی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔

1. ریاست اور آئین کی وقاری:

○ ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ ریاست کے وقادار رہے اور آئین کا احترام کرے۔

2. قانون کی پاسداری:

○ تمام شہریوں پر لازم ہے کہ وہ ملکی قوانین کی پاسداری کریں اور ان کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔

3. قومی یکجہتی کو فروغ دینا:

○ ہر شہری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دے اور کسی بھی ایسی سرگرمی سے پرہیز کرے جو ملک کی

سالمیت کے خلاف ہو۔

4. دوسرے شہریوں کے حقوق کا احترام:

مطالعہ پاکستان

- اقلیتوں کے حقوق: غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے اور اپنی عبادات ادا کرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔
- جمہوری اصولوں کی پاسداری: پاکستان میں ایک ایسا نظام حکومت رائج ہو گا جو جمہوری اصولوں اور مساوات پر مبنی ہو گا۔
- عوام کی صلاح و بہبود: ریاست اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے گی اور ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی۔

قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئین کو ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی اور آئین دہننے والے تمام دساتیر میں اسے بنیادی حیثیت دی گئی۔ 1973 کے آئین کے دیباچے میں اس قرارداد کو شامل کیا گیا، جس سے یہ پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام کا مستقل جزو بن گئی۔

آئین اور ریاستی ڈھانچہ

حکومت کا ڈھانچہ (انکسار، مقننہ، اور عدلیہ)

پاکستان کا آئین ریاست کے تین بنیادی ستونوں کا تعین کرتا ہے، جن کے ذریعے ملک کا انتظام و انصرام چلایا جاتا ہے۔

1. انکسار: (Executive)

- انکسار: حکومت کا وہ حصہ ہے جو ریاستی امور کو عملی جامہ پہناتی ہے اور روزمرہ کے معاملات کو چلاتی ہے۔
- صدر مملکت: پاکستان کا سربراہ مملکت ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔
- وزیر اعظم: حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور کابینہ کی قیادت کرتا ہے۔
- کابینہ: وزراء، مشیران، اور سرکاری افسران پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں کے ذریعے حکومتی معاملات سنبھالتے ہیں۔

2. مقننہ: (Legislature)

- مقننہ: قانون سازی کا ذمہ دار ادارہ ہے، جو پارلیمنٹ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے:
- قومی اسمبلی: عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو قانون سازی اور حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
- سینیٹ: تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دینے والا ایوان ہے، جو قوانین کی منظوری اور نظر ثانی کرتا ہے۔

3. عدلیہ: (Judiciary)

- عدلیہ: ایک آزاد ادارہ ہے جو قانون کی بالادستی کو یقینی بناتی ہے اور حکومت کے غیر قانونی اقدامات کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اس کا بنیادی کام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور آئینی معاملات پر فیصلے دینا ہے۔
- سپریم کورٹ: ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، جو آئینی تشریحات اور اہم قانونی فیصلے کرتی ہے۔
- ہائی کورٹس: ہر صوبے میں موجود اعلیٰ عدالتیں جو اہم قانونی تنازعات کو حل کرتی ہیں۔
- دیگر عدالتیں: سیشن کورٹس، سول کورٹس، اور خصوصی عدالتیں مختلف قانونی معاملات کو دیکھتی ہیں۔

مطالعہ پاکستان

وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم

پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، جہاں اختیارات مرکزی (وفاقی) اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں۔ 1973 کے آئین نے ان اختیارات کو تین فہرستوں میں تقسیم کیا تھا:

1. وفاقی فہرست: (Federal List)

- خارجہ امور، دفاع، مالیاتی پالیسی، مواصلات، اور ایٹمی توانائی جیسے معاملات وفاق کے تحت آتے ہیں۔
- ان امور پر قانون سازی کا اختیار صرف وفاقی حکومت کو حاصل ہے۔

2. مشترکہ فہرست (18) - (Concurrent List) میں ترمیم سے قبل:

- تعلیم، صحت، ماحولیات، اور صنعتی پالیسی جیسے معاملات پر وفاق اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے۔
- 18 ویں ترمیم کے بعد یہ فہرست ختم کر دی گئی اور ان معاملات کو مکمل طور پر صوبوں کے سپرد کر دیا گیا۔

3. صوبائی فہرست: (Provincial List)

- زراعت، بلدیاتی حکومت، ثقافت، پولیس، اور دیگر داخلی امور صوبوں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔
- صوبائی حکومتیں ان امور پر مکمل قانون سازی کا اختیار رکھتی ہیں۔

18 ویں ترمیم اور وفاقیہ اس کے اثرات

2010 میں 18 ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، جس نے پاکستان کے وفاقی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی۔ اس ترمیم کے ذریعے:

- مشترکہ فہرست کو ختم کر دیا گیا اور اس میں شامل اختیارات کو مکمل طور پر صوبوں کو منتقل کر دیا گیا۔
- صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی، جس کے تحت وہ تعلیم، صحت، اور توانائی جیسے شعبوں میں مکمل اختیارات کے حامل ہو گئے۔
- این ایف سی ایوارڈ (National Finance Commission Award) کو مضبوط کیا گیا تاکہ مالیاتی وسائل کی تقسیم زیادہ مساوی ہو سکے اور صوبوں کو ان کے وسائل کا بہتر اختیار حاصل ہو۔
- آرٹیکل 172 میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت قدرتی وسائل پر صوبوں کا کنٹرول بڑھا دیا گیا۔

18 ویں ترمیم کے اثرات:

- صوبائی خود مختاری میں اضافہ ہوا، اور ہر صوبہ اپنے معاملات کو بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔
- مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات میں کمی آئی، کیونکہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دے دیے گئے۔
- تعلیمی اور صحت کے شعبے صوبائی حکومتوں کے تحت آ گئے، جس سے پالیسیوں میں بہتری آئی۔

مطالعہ پاکستان

پاکستان میں اب تک کئی آئینی ترامیم کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔

1. پہلی آئینی ترمیم (1974)۔ قادیانوں کو غیر مسلم قرار دینا

- اس ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 260 میں تبدیلی کر کے **امریوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔**
- اس فیصلے کے بعد پاکستان میں قادیانی کمیونٹی کے لیے مذہبی شناخت میں قانونی تبدیلی آئی۔

2. آٹھویں آئینی ترمیم (1985)۔ صدر کو اختیارات کی منتقلی

- جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی گئی اس ترمیم کے ذریعے صدر کو وزیراعظم کو برخاست کرنے کا اختیار دیا گیا (آرٹیکل 58(b)(2))۔
- اس ترمیم کے باعث بعد میں کئی وزراء نے اعظم کو معزول کیا گیا، جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔

3. تیرہویں آئینی ترمیم (1997)۔ صدر کے اختیارات میں کمی

- وزیراعظم نواز شریف کی حکومت میں یہ ترمیم کی گئی جس کے تحت صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔
- اس ترمیم نے پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا اور وزیراعظم کے عہدے کو مستحکم کیا۔

4. سترہویں آئینی ترمیم (2003)۔ صدر کے اختیارات کی بحالی

- جنرل پرویز مشرف کے دور میں صدر کو دوبارہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا۔
- اس سے صدارتی اختیارات میں اضافہ ہوا اور پارلیمانی جمہوریت کمزور ہوئی۔

5. اٹھارہویں آئینی ترمیم (2010)۔ صوبائی خود مختاری اور جمہوریت کی بحالی

یہ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی ترمیم تھی، جس کے تحت:

- آرٹیکل 58(b)(2) کو ختم کیا گیا، اور صدر کے اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیار کو ختم کر دیا گیا۔
- مشترکہ فہرست ختم کر کے تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے، جس سے صوبائی خود مختاری میں اضافہ ہوا۔
- این ایف سی ایوارڈ (National Finance Commission Award) مضبوط کیا گیا، تاکہ مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔
- وزیراعظم اور وزراء نے اعلیٰ کے تیسری بار منتخب ہونے پر عہد پابندی ختم کر دی گئی۔
- اس ترمیم سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی، اور صوبوں کو مزید اختیارات ملے، لیکن بعض انتظامی چیلنجز بھی پیدا ہوئے۔

مطالعہ پاکستان

6. ایکسپریس آئی ٹریم (2015) - فوری مددگاروں کا قیام

- سانحہ آرمی پبلک اسکول (2014) کے بعد دہشت گردوں کے تیز اور موثر ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔
- یہ ایک ماحضی ترمیم تھی، جس کا مقصد دہشت گردوں کے خلاف فوری عدالتی کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔